

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๓๐๒/๒๕๔๘
คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๘๘/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { นางสุภาพร มลาพันธ์

ผู้ฟ้องคดี

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ที่ ๑
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด
(คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เดิม) ที่ ๒
นายอำเภอโพธิ์ชัย ที่ ๓
ว่าที่ร้อยตรี อุดลเดช หมั่นวิชาชัย ที่ ๔
นายสมบัติ นันริน ที่ ๕
นายสุบรรณ อุปแก้ว ที่ ๖

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร และสัญญาทางปกครอง
(อุทธรณ์คำพิพากษา)



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๑/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๓๔/๒๕๔๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

โดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คดีนี้จึงถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แทนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด จึงให้ถือว่าบรรดาด้วยคำสำนวนทั้งหลายที่ระบุหรืออ้างถึงประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หรือคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เป็นการระบุหรืออ้างถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ดูแลเด็กตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสอบได้เป็นลำดับที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและผู้สอบได้อีก ๒ คน ไปทำบันทึกสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ในขณะนั้นเป็นผู้ลงนามในบันทึกสัญญาว่าจะจ้างดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ฟ้องคดีจะฝึกหัดเรียนรู้งานในศูนย์พัฒนาเด็กของผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕) ในอัตราเดือนละ ๔,๑๐๐ บาท และในระหว่างฝึกหัดงานผู้ฟ้องคดีสามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่หากผู้ฟ้องคดีกระทำการใดอันนำมาซึ่งความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ด้วยดีตลอดมา แต่กลับปรากฏว่าประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดคนใหม่ได้ออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้งการรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กใหม่จำนวน ๓ อัตรา โดยมีได้มีการยกเลิกการสอบครั้งแรก และก่อนสอบครั้งใหม่บุคคลดังกล่าวได้เรียกผู้ดูแลเด็กที่ฝึกหัดงานไปแจ้งว่าจะรับคนเดิมทำงานต่อไป และขอให้ดูแลเด็ก



/ต่อไป...

ต่อไปตามเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบและเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ แต่มีผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียวที่สอบไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการสอบผู้ดูแลเด็กที่กระทำเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ น่าจะไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม เพราะใช้ข้อสอบเก่าที่ผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ เคยสอบมาแล้วจากองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น และหลังจากสอบข้อเขียนเสร็จก็มีการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้น ซึ่งมีการสัมภาษณ์เฉพาะผู้สอบข้อเขียนได้ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๓ จึงได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งทำการไต่ถามโดยจะเสนอค่าทำขวัญให้ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีขอเรียกค่าแรงที่ทำงาน ๓ เดือน และค่าเสียหายต่าง ๆ เป็นจำนวนทั้งหมด ๖๐,๐๐๐ บาท แต่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนต่อจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้สั่งการและผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สอบสวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจำนวน ๓ คน แต่กรรมการ ๒ คน เป็นกรรมการในการสอบครั้งที่ผู้ฟ้องคดีสอบไม่ได้ และทุกครั้งที่เรียกผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำ จะมีกรรมการเพียงคนเดียวดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ยินยอมให้ถ้อยคำ เรื่องจึงยังค้างดำเนินการอยู่

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบุคคลที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า ได้พิจารณาตามเอกสารที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (ชุดเดิม) ได้ดำเนินการไว้แล้ว เห็นว่า ถึงแม้จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ถูกต้องตามขั้นตอน แต่มีข้อสังเกตว่า ตามข้อบังคับค่าของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแต่อย่างใด ซึ่งตามหลักปฏิบัติการประกาศสอบเพื่อสรรหาบุคคลโดยไม่มีงบประมาณรองรับตำแหน่งดังกล่าว ถือว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์และยุติธรรมซึ่งไม่ควรดำเนินการ อีกทั้งการเสนอความเห็นของนายศักดิ์ดา ยूरชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ร้องขอให้พิจารณาอนุมัติสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะคัดเลือกบุคคล



/ตำแหน่งใด...

ตำแหน่งใด วงเงินอัตราจ้างเดือนละเท่าใด จึงมีข้อสังเกตที่ไม่ควรไว้วางใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ตามหลักปฏิบัติการจ้างลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อนจะดำเนินการ จะต้องมียกประมาณรายจ่ายประจำปีของปีนั้น ๆ ตั้งงบประมาณรองรับไว้ก่อนแล้ว จึงรายงานขออนุมัติดำเนินการ ดังนั้น การดำเนินการของคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล ยังมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติ

หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็กแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถบรรจุ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีได้เนื่องจากไม่มีเงินงบประมาณ จึงได้ทำบันทึกสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ลงนามโดยนายบุญเติม โลตฤทธิ ผู้สัญญาว่าจะจ้าง กับนางสุภาพร มลาพันธ์ ผู้จะถูกจ้าง โดยมีเงื่อนไขในสัญญาว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องฝึกหัดเรียนรู้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๔,๑๐๐ บาท ซึ่งมีข้อสังเกตว่า ในเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว ไม่ได้ระบุค่าจ้างไว้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้กับบุคคลดังกล่าว สัญญาว่าจะจ้างเป็นเพียงบันทึกข้อความระหว่างบุคคล ๒ ฝ่ายเท่านั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่มีสภาพ หรือฐานะเหมือนสัญญาจ้างที่ส่วนราชการเป็นผู้ทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ และถือว่าผู้ฟ้องคดี ไม่มีสภาพเป็นลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากยังไม่มีการทำสัญญาโดยถูกต้อง จึงไม่สามารถที่จะขอใช้ค่าเสียหายได้ สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงเงื่อนไขของนายบุญเติม และผู้ฟ้องคดีเท่านั้น และคณะกรรมการบริหาร (ชุดเดิม) ซึ่งมีนายบุญเติม เป็นประธาน กรรมการบริหารจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงมีข้อสังเกตว่า ได้เร่งดำเนินการหลายเรื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก่อนจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

ต่อมา นายสนิษฐ์ ไสยรส ประธานกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้ดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งภายหลังการ ดำเนินการของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (ชุดเดิม) ที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว นายสนิษฐ์ และคณะกรรมการบริหาร (ชุดใหม่) จึงไม่มี ส่วนรู้เห็นในการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารชุดเดิมและเมื่อนายสนิษฐ์



/ได้ดำรงตำแหน่ง...

ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแล้ว จึงได้ตั้งข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รองรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา อัตราเดือนละ ๔,๑๐๐ บาท และผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด และนายอำเภออนุมัติตามขั้นตอนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ดำเนินการประกาศดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กตามขั้นตอน โดยไม่ได้ยกเลิกประกาศสอบครั้งแรก เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือว่าการประกาศสอบครั้งที่สองเป็นการยกเลิกการประกาศสอบครั้งแรก และผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าร่วมสมัครสอบในครั้งนี้อย่างดี แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าไม่มีใครทำผิดข้อตกลงการทำงานนั้น เป็นข้อตกลงที่มีก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เป็นผู้ทำสัญญาผูกพันกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่สามารถที่จะโอนความรับผิดชอบค่าเสียหายได้ และการที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โกงหนี้ยกเลกผู้ปกครองเด็ก และผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้โกงหนี้ยกเลกผู้ปกครองแต่การดำเนินการคัดเลือกบุคคลในครั้งแรกไม่มีความสมบูรณ์ที่จะมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (ชุดใหม่) ขณะที่เข้าดำรงตำแหน่ง อีกทั้งในช่วงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กถูกต้องตามขั้นตอน ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตนาเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปทราบโดยทั่วกัน

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๕๓๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๘ และที่ มท ๐๓๑๘/ว ๒๔๓๘ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๘ กำหนดให้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้างได้ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ โดยให้คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกลูกจ้าง ส่วนการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวต้องใช้วิธีการคัดเลือก โดยอาจใช้วิธีการสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะใช้สองวิธีก็ได้ เมื่อสอบคัดเลือกแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะบรรจุแต่งตั้งและว่าจ้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมพิจารณาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยกเลิกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก



/ศูนย์พัฒนา...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เนื่องจาก การสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในครั้งแรก (เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔) ส่อไปในทางทุจริต และไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการ เป็นการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไว้ล่วงหน้าก่อนที่ นายบุญเติม ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดจะครบวาระ และก่อนที่จะจ้างในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งสัญญาว่าจะจ้างครูผู้ดูแลเด็ก และให้ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่มีค่าจ้างตามบันทึกฉบับลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ที่ลงนามโดยนายบุญเติม ผู้ทำสัญญาว่าจะจ้างกับผู้ฟ้องคดี ผู้จะถูกจ้าง นั้น เป็นบันทึกที่ไม่มีระเบียบ แบบแผน ของทางราชการให้ดำเนินการและเป็นการลงนามในฐานะส่วนตัวมิใช่เป็นการลงนามในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อีกทั้งทางราชการได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลประสานขออนุญาตการทำงานที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กกับโรงเรียน สังกัดการประถมศึกษาไปชั่วคราวก่อน แทนการว่าจ้างลูกจ้าง เนื่องจากทางราชการจะจัดสรรงบประมาณให้ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยนายสนิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด (ชุดใหม่) ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบและเข้าใจดีมาแต่แรก ไม่ติดใจการยกเลิกผลการสอบครั้งแรก และได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือกในครั้งที่สอง กระทั่งทราบว่าตนสอบไม่ได้จึงได้ร้องเรียน นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นในครั้งที่สองไม่ถูกต้องตามระเบียบ หรือไม่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือเกิดความเสียหายแก่ราชการ และถือว่าการสอบครั้งที่สองเป็นการยกเลิกการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในครั้งแรก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับหนังสือจากจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจาก นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับได้สืบสวนในทางลับ และได้รับรายงานด้วยวาจาจากนายสนิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลสะอาดว่า ผู้ฟ้องคดีสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้จึงไม่พอใจ และอาจร้องเรียนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในประเด็นที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวได้แล้ว และได้ทดลองงานตามข้อตกลง เหตุใดจึงสอบคัดเลือก



/ลูกจ้างใหม่...

ลูกจ้างใหม่ ทำให้เสียหาย ผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กครั้งที่สองถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และเป็นการยกเลิกผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในครั้งแรก อีกทั้งไม่ปรากฏว่า มีการทุจริตและหรือเกิดความเสียหายแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ส่วนหนังสือและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจะส่งจังหวัดภายหลัง นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เชิญผู้ฟ้องคดี นายสนธิ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด และนายศักดิ์ดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด มารับทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำชับนายสนธิ์และนายศักดิ์ดาให้ทำงานโดยยึดระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดการทุจริตและเกิดความเสียหายตลอดจนได้ใกล้เคียงและเปรียบเทียบให้แล้วต่อกัน แต่คู่กรณีไม่ตกลง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าโกหกหลอกลวง ค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และค่าสิทธิต่างๆ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงแนะนำให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาล และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว เพียงแต่มอบหมายให้บุคคลทั้งสามสืบสวนในทางลับ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงแล้วรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่ได้รับมอบหมายด้วยวาจาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้สืบสวนในทางลับ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง แล้วรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า กรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีข้อน่าสงสัยว่าจะเป็นการรายงานเท็จต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และต่อตุลาการศาลปกครอง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดทราบเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ แต่ข้อเท็จจริงคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เรียกผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ และฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นเวลาภายหลัง



/จากที่...

จากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รายงานจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว นอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ขอตรวจสอบหนังสือรายงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จากเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏว่า หนังสือฉบับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้าง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ แต่ทะเบียนรับหนังสือของศาลากลางจังหวัด ลงรับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นระยะเวลาห่างกัน ๑๑ เดือน ๒๖ วัน แสดงให้เห็นว่า ช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลย และได้ทำขึ้นภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เดินทางไปให้ถ้อยคำต่อศาล เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ว่า หากไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เหตุใดจึงมีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีไปพบ โดยอ้างและลงนามในฐานะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงสองครั้ง และแต่ละครั้งมีคณะกรรมการเพียงคนเดียว นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขอคัดค้านแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ยอมให้ดู แล้วอ้างว่ามีกรรมการสอบสวน ๓ คน คือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีจึงขอเปลี่ยนกรรมการสอบสวนเนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพราะกรรมการออกข้อสอบและเป็นควบคุมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในครั้งที่สอง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่สองมิได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตามที่กล่าวอ้าง เนื่องจากยังมิได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในครั้งแรก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ รอ ๐๐๑๘/๓๒๐๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบล คือ การต่อสัญญาจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวคนเดิมที่เคยทำสัญญาจ้าง จึงทำไม่ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำสัญญาจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามบันทึกสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราวฉบับลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ยังไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งแรกแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้สอบถามสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้ว ทราบว่า ที่ประชุมได้นำเรื่องการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู



/ผู้ดูแลเด็ก...

ผู้ดูแลเด็กขึ้นพิจารณาแต่สมาชิกได้มีการถกเถียงกัน และมีความเห็นแตกต่างกันจนลงมติไม่ได้ และในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้น ได้มีการประกาศหอกระจายข่าวของหมู่บ้านแจ้งการหยุดเรียนของอนุบาล ๓ ขวบ เนื่องจากจะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด และครูผู้ดูแลเด็กก็สอบด้วย ศูนย์เด็กเล็กจึงขาดผู้ดูแลแต่ไม่มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทราบ และมีข้อสังเกตว่าวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการบริหารจะประชุมพร้อมกันกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดก็ได้เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง บันทึกการรายงานการประชุมจะต้องเป็นสมุดนิตยเบอรั แต่คณะกรรมการใช้กระดาษรายงานจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าจะจัดทำขึ้นภายหลัง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดชุดเดิมได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทุกประการ รวมทั้งการที่นายบุญเดิม ประธานกรรมการบริหารได้ลงนามในสัญญาว่าจะจ้างในฐานะผู้แทนนิติบุคคลคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามเป็นพยานในสัญญาด้วย แม้จะไม่ระบุตำแหน่งไว้ได้ลายมือชื่อ ก็ถือว่าได้ทำในนามของตัวแทนนิติบุคคลแล้ว เพราะสัญญาระบุว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด โดยนายบุญเดิม โสตุฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร ผู้สัญญาว่าจะจ้าง อีกทั้ง ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทราบและเข้าใจดีมาแต่แรก และไม่ติดใจการยกเลิกผลการสอบครั้งแรก และได้เข้าร่วมการสอบในครั้งที่สอง แต่เมื่อทราบว่าไม่ได้รับการคัดเลือกจึงตั้งใจและร้องเรียน นั้น ผู้ฟ้องคดีคัดค้านว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการสอบครั้งที่สองเนื่องจากมีการประชุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด และผู้ปกครองเด็กอนุบาล ๓ ขวบ กรณีการสั่งหยุดเรียนสรุปได้ว่าจะทำการสอบใหม่แต่จะเอาคนเดิม และหลังจากการประชุม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เรียกครูผู้ดูแลเด็ก (คนเดิม) ทั้ง ๓ คน เข้าพบพร้อมทั้งรับว่า การสอบคัดเลือกใหม่จะเอาคนเดิมให้มาสมัครสอบ และยังให้ผู้ฟ้องคดีและครูผู้ดูแลเด็กคนเดิมทำการสอนต่อ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ปกครองเด็กตามที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้แจ้ง จึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบคัดเลือกในครั้งที่สอง กรณีจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้โกหก หลอกลวงไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ให้ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กล่าวคือ ตามรายงานการประชุม



/องค์การบริหาร...

องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เหตุไฉนนายสมหมาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เป็นผู้บันทึกการประชุมแทนเลขานุการ และตามวาระการประชุมได้มีการเสนอตั้งงบประมาณที่จะจ้างครูผู้ดูแลเด็กออก และนอกจากนั้น นายสนิทธิ์ ประธานกรรมการบริหารได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมอ่านประกาศรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก ๓ อัตรา ช่างประปา ๑ อัตรา พนักงานจัดเก็บ ๑ อัตรา ทั้งที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ไม่มีการลงมติจึงนำเสนอว่า คณะกรรมการบริหารมีมติให้ยกเลิก การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครั้งแรก ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ แต่นำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เพื่อให้แก้ไขตั้งงบประมาณครูผู้ดูแลเด็ก แสดงให้เห็นว่ามีความเร่งร้อน จึงลงวันที่ไม่ถูก เพราะไม่ทำตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย และเห็นได้ว่า มีการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก่อนที่คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการสอบครั้งแรกในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการโกหกสภา และมีการประชุมสภาก่อนประชุมกรรมการบริหาร จึงแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการบริหารไม่มีการยกเลิกการสอบแต่อย่างใด แต่ได้ทำขึ้นภายหลังจากที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ไปให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้น ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แล้ว และสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีสมัครสอบครั้งที่สองเนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับว่าจะสอบคัดเลือกใหม่ก็จะเอาคนเดิมโดยตกลงกันในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ประกาศสอบคัดเลือก และประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งแรก ได้ยกเลิกโดย ประกาศสอบคัดเลือกครั้งที่สองแล้ว เนื่องจากการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกัน และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับบรรจุลูกจ้างชั่วคราวขององค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔๘/๒๕๔๔ ซึ่งถือว่า คำสั่งใดๆ ในเรื่องเดียวกันให้ถือว่ายกเลิกแล้วให้ใช้ประกาศหรือคำสั่งใหม่แทน สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือที่ รอ ๐๐๑๘/๓๒๐๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ (ที่ถูกคือ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔) เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวแล้ว กล่าวคือ การต่อสัญญาจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวคนเดิมที่จ้างมาแล้ว จึงทำไม่ได้ และนอกจากนั้นยังได้มีหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำชับให้



/องค์การบริหาร...

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๑๑ โดยเคร่งครัด และตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจะจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายบุญเดิม นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาว่าจะจ้างได้ เนื่องจากเป็นสัญญาที่ไม่มีระเบียบแบบแผนการบริหารราชการ และสัญญาจ้างลูกจ้างไม่มีกำหนดไว้ตามแบบสัญญาท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ และตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่มีงบประมาณรายจ่าย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแต่อย่างใด นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประชุมในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ก็เพื่อมีมติยกเลิกและรับทราบข้อเท็จจริงในการประกอบให้มีการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ ซึ่งก็ไม่มีระเบียบกำหนดไว้ว่าจะต้องประชุมคณะกรรมการบริหารให้มีการยกเลิก และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศสอบคัดเลือกใหม่ก็เนื่องจากการร้องเรียนว่า การสอบครั้งแรกไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม มีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต สำหรับการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งได้ดำเนินการ ตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านว่า ได้สอบถามสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบว่ามีการประชุมวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยที่ประชุมมีการคัดเลือก เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว จนในที่สุดลงมติไม่ได้นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๑๕ วันที่ ๒๐ และวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ เท่านั้น ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นการประชุมเฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น ซึ่งนายศักดิ์ ปลอดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เลขานุการคณะกรรมการบริหารไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่ประชุมจึงมอบให้นายสมหมาย กรรมการบริหารบันทึกการประชุมแทน และได้จัดบันทึกในหนังสือรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะที่ประชุม ไม่ได้จัดทำภายหลังการประชุมแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการบริหารชุดเดิมดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก โดยทำสัญญาจะจ้างเป็นการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ



/หน่วยการ...

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย คือขณะที่
กรรมการบริหารชุดเดิม ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กนั้น
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้ตั้งไว้ จึงไม่อาจประกาศสอบ
คัดเลือกลูกจ้างได้แต่สำหรับการดำเนินการของคณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาเห็นว่า
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ผ่านขั้นรับหลักการของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง จากนั้น
ก็ได้ประกาศสอบคัดเลือกลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนจน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจึงได้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พร้อมส่งแบบขอ
กำหนดตำแหน่งลูกจ้างเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศผลการสอบ
ลูกจ้างชั่วคราวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุด รอ ๘๖๖๐๑/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่า คณะกรรมการองค์การ
บริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติเห็นชอบให้จ้างลูกจ้างไปก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๔ และไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
โดยกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและถูกต้องแล้ว จึงไม่ต้องปฏิบัติ
ตามสัญญาว่าจะจ้างของกรรมการบริหารชุดเดิมแต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้สัญญากับผู้ดูแลเด็ก (คนเดิม) จะทำการสอบแต่จะเอาคนเดิมนั้น
ไม่เป็นความจริง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้ดำเนินการ
ตามระเบียบและกำชับคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ การสอบให้เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมและไม่มีการโกหก หลอกลวงผู้ฟ้องคดี และที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า
นายสมหมาย กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดได้ให้แก้ไขคือตัด
งบประมาณจ้างครูผู้ดูแลเด็กออก พร้อมกับอธิบายถึงเหตุผลที่คณะกรรมการตัดงบประมาณ
ออกว่าได้มีการปรึกษากันแล้วเห็นว่ายังไม่จำเป็นเพราะครูที่มีอยู่เดิมยังดูแลได้นั้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขการประชุมปรึกษาในวาระอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในบันทึกการ
ประชุมครั้งที่แล้วคือ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งมีสมาชิก
ยกประเด็นเรื่องนี้มาปรึกษาว่า ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่าเสียว มีเด็กเกิน ๒๕ คน ควรจะมีครู
ผู้ดูแลเด็ก ๒ คนขึ้นไป จึงจะเหมาะสม และในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๔ วันที่
๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอยืนยันว่า คำว่าให้ตัดงบประมาณที่จ้างครูผู้ดูแลเด็ก



/ออก...

ออกซึ่งเป็นการตัดส่วนที่เพิ่มเติมคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสียว ซึ่งสมาชิกต้องการให้มีครูผู้ดูแลเด็ก ๒ คน จึงแก้ไขให้มีเพียงคนเดียว และเมื่อรวมทุกศูนย์แล้วจะมีครูผู้ดูแลเด็ก ๓ คน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ รองรับไว้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมว่า กรณีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหนังสือที่ รอ ๑๓๑๘/๑๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ แต่จังหวัดร้อยเอ็ดลงรับเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ จริง แต่ช่วงเวลาดังกล่าวมีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและรับส่งมอบงานระหว่างเจ้าหน้าที่มีข้อผิดพลาดและจังหวัดมิได้ทวงถาม จึงมิได้ส่งรายงานดังกล่าวให้จังหวัด ต่อมาภายหลังตรวจสอบแฟ้มอีกครั้ง จึงได้นำส่งรายงานฉบับดังกล่าวส่งจังหวัดในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๔ และนอกจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แต่อย่างใด เนื่องจากทางปฏิบัติจะไม่แต่งตั้งกรรมการสอบสวนแต่จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปผลรายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณา และกรณีหนังสือที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เชิญผู้ฟ้องคดีไปพบ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย และมีข้อความให้ไปพบคณะกรรมการนั้น เป็นการใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เพราะปกติข้าราชการกรมการปกครองมักจะใช้คำว่ากรรมการสอบสวนจนเคยชิน จนบางครั้งแยกไม่ออกระหว่างคำว่า กรรมการสอบสวน กับ กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับกรณีเชิญผู้ฟ้องคดีมาให้อภัยคำภายหลังจากรายงานผลให้จังหวัดทราบแล้วนั้น เนื่องจากการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อย้ายผลในการตรวจสอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลอยู่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า คำคัดค้านคำให้การกรณีนี้เป็นเรื่องนอกประเด็น ซึ่งประเด็นการดำเนินการล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เรียนชี้แจงต่อศาลปกครองแล้ว และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาก็เป็นเรื่องภายในหน่วยงานซึ่งมีระเบียบกฎหมายบังคับอยู่แล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่เคยได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด แต่กรณีที่ได้ลงนามหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีมาให้อภัยคำเพิ่มนั้น เนื่องจากได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วยวาจา ให้สืบสวน



/สอบสวน...

สอบสวนทางลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมขยายผลสู่การตรวจสอบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ลงนามในฐานะผู้รักษา ราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นคนละประเด็นเพราะการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบ ลูกจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เชิญผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาไกล่เกลี่ยแล้ว จึงถือว่าได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในส่วนนี้แล้วและได้แนะนำผู้ฟ้องคดี ไปฟ้องร้องต่อศาล เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่า กรณีทำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ว่า มีการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานและการส่งมอบงานภายในผิดพลาดทำให้ มิได้ส่งหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ แต่ได้ตรวจพบ และทำหนังสือดังกล่าวรายงานจังหวัดในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นการรายงานเท็จ เพราะช่วงนั้นไม่มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และแม้เปลี่ยน เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดชอบ นอกจากนั้นมีข้อสังเกตว่า เป็นการทำหนังสือขึ้น ภายหลังจากได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลบังคับกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของจังหวัดร้อยเอ็ด จึงกลัวความผิด โดยได้จัดทำหนังสือดังกล่าวขึ้นในภายหลังแล้วส่งถึงจังหวัดในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ และเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ด้วยวาทะก็ถือว่าเป็นคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว อีกทั้งยังมี หนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีขอเปลี่ยนคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็เปลี่ยนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ถูกเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ และกรณีเชิญผู้ฟ้องคดีไปพบคณะกรรมการสอบสวนแจ้งว่า จังหวัดมอบหมายให้อำนาจ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และจังหวัดให้อำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง มิได้แจ้งว่า เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายผลสู่การตรวจสอบผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำร้องกรณีนี้ ของผู้ฟ้องคดีมิใช่เรื่องนอกประเด็น นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือว่าการประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างครั้งที่สองเป็นการยกเลิกประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้าง ครั้งแรก และถือว่าคำสั่งใดในเรื่องเดียวกันถือว่าถูกยกเลิกและให้ใช้ประกาศหรือคำสั่งใหม่ แทนนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีและผู้สอบคัดเลือกได้



/ในการสอบ...

ในการสอบครั้งแรกมิได้กระทำผิดและมีได้ผิดสัญญาว่าจะจ้าง และไม่ปรากฏว่าประกาศแจ้งว่าคำสั่งในเรื่องเดียวกัน ให้ถือว่ายกเลิกหรือให้ใช้ประกาศ หรือคำสั่งใหม่แทน และกรณีที่ยังว่าไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาว่าจะจ้างได้เพราะไม่มีระเบียบแบบแผนบริหารราชการ และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ และให้เปิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหารชุดเดิม รวมทั้ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้ประกาศรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบ พร้อมกับประกาศรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากขอข้าราชการครูของโรงเรียนในตำบล แต่ไม่มีโรงเรียนใด อนุเคราะห์เพราะโรงเรียนในตำบลขาดแคลนครู จึงได้ประกาศสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการชุดเดิมแจ้งว่า จะไม่ได้รับคำตอบแทนในช่วง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยจะให้ทดลองงานไปก่อน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ทุกคนที่สมัครสอบและผู้เข้าสอบ เข้าใจดี เมื่อผู้ฟ้องคดีสอบได้และรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบถามว่าจะเอาอะไรเป็นหลักประกันว่าถึงเวลาจะทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ จึงได้มีการทำสัญญาว่าจะจ้างใช้เป็นหลักฐาน และหากไม่มีการประกาศสอบก็จะไม่มีผู้ดูแลเด็ก ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดูแลเด็กโดยไม่ขอรับคำตอบแทนในช่วงที่ทดลองงานตามที่บันทึกในสัญญาว่าจะจ้าง และผู้ฟ้องคดีมิได้ผิดสัญญา สำหรับกรณีที่มีการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เพื่อมีมติยกเลิก การประกาศสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง ในการประกาศสอบครั้งที่สองซึ่งไม่มีระเบียบว่าต้องมีการประชุมและเนื่องจาก มีการร้องเรียนว่าการสอบครั้งแรกไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ส่อไปในทางทุจริตนั้น ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า เมื่อไม่มีระเบียบกำหนด เหตุใดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีการประชุมมีมติยกเลิก ไม่ใช่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง การทำงานของคณะกรรมการต้องมีการประชุมมีมติ และหากการสอบครั้งแรกมีการร้องเรียน เหตุใดจึงไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน ข้อเท็จจริง มีแต่ผู้ปกครองเด็กข้องใจว่า เหตุใดจึงมีการสอบคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กใหม่ ทั้งที่ คนเดิมมิได้ผิดสัญญา และทำงานได้ดี จึงรวมตัวกันที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสะอาด ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ เพราะไม่เป็นธรรมกับครูผู้ดูแลเด็กคนเดิม และสาเหตุที่นายศักดิ์ดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดไม่เข้าร่วมประชุมในวันที่



/๒๑ สิงหาคม...

๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ เนื่องจากได้อธิบายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วว่า การดำเนินการสอบผู้ดูแลเด็กได้ทำถูกต้องแล้ว ถ้าไม่สอบจะไม่มีใครดูแลเด็ก เพราะได้ทำการรับสมัครเด็กเข้าเรียนแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจะจ้างไว้แล้วโดยช่วงที่ยังไม่ตั้งงบประมาณจะไม่รับค่าตอบแทน ซึ่งจะตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกเลิกผลการสอบในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ แต่ประกาศสมัครสอบในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ เป็นการประกาศรับสมัครก่อนการยกเลิก และได้คัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกว่า ได้มีการรับปากกับผู้ฟ้องคดีและผู้สอบได้ในครั้งแรกว่าการสอบคัดเลือกใหม่จะเอาคนเดิม มิเช่นนั้น ผู้ฟ้องคดีคงจะไม่ไปดูแลเด็กในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ จะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔ หลังจากประชุมเสร็จในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ นอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การสอบสัมภาษณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากตามคำสั่งมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ๓ คน แต่ไม่มีการสัมภาษณ์ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลาออก ๑ คน คือ นายศักดิ์ดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เนื่องจากนายศักดิ์ดาเห็นว่า การดำเนินการสอบครั้งแรกถูกต้องแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายหรือไม่

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการสอบสวนถึงการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการจัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยประธานกรรมการบริหารและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายหรือไม่ เห็นว่า การจัดสอบเพื่อว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในครั้งที่หนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ เป็นการดำเนินการจัดสอบโดยมิได้มีข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ รองรับการว่าจ้างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตลอดจนไม่ปรากฏว่าได้มีการขออนุมัติกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การดำเนินการจัดสอบลูกจ้างชั่วคราว



/ในตำแหน่ง...

ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นการดำเนินการไปก่อนได้รับอนุมัติตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เป็นการดำเนินการไปโดยไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้าง ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ประกอบกับแนวปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๓.๓/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎระเบียบของทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รับทราบถึงการดำเนินการจัดสอบ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมเข้าทำสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ว่าจะทำงานโดยไม่เรียกค่าตอบแทนจนกว่าจะขึ้นปีงบประมาณใหม่ ซึ่งการทำสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้น ไม่ปรากฏว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้มี ข้อกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระทำได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะฉะนั้น การทำสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล ๓ ขวบ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำลงไปโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมายจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิที่จะได้รับการว่าจ้าง ให้เป็นลูกจ้างชั่วคราวมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ ที่จะทำสัญญาว่าจะจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งดังกล่าว เมื่อสิทธิที่ผู้ฟ้องคดี ได้มานั้นเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้าง ความเสียหายใด ๆ เพื่อเรียกร้องเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ และสิทธิในการสอบคัดเลือก ในครั้งที่สองของผู้ฟ้องคดีก็ได้ถูกกระทบแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้กระทำความผิดให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหาย

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการสอบสวนถึงการกระทำของ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดเกี่ยวกับการจัดให้มีการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ลำช้าเกินสมควรหรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดว่าการสอบคัดเลือกครั้งดังกล่าวกระทำโดยถูกต้องตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มารับทราบ ข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบใกล้เคียงให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ตกลงด้วย จึงให้ผู้ฟ้องคดีไปฟ้องศาล กรณีจึงถือได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้ได้หมดสิ้นไป



/ไม่มี...

ไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก สำหรับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ นั้น เป็นดุลพินิจและอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การไปสมัครสอบครั้งแรกของผู้ฟ้องคดีได้ไปสมัครสอบตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้บันทึกข้อความขออนุมัติสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตามขบวนการทุกอย่าง โดยมีนายศักดิ์ดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดเป็นผู้บันทึกเสนอ ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบมาก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดสอบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้ฟ้องคดีได้ไปสมัครสอบตามประกาศที่ได้มีการประกาศทางหอกระจายข่าวของตำบลและประกาศที่เป็นเอกสาร การทำสัญญาว่าจะจ้างได้กระทำขึ้นหลังจากได้ประกาศผลการสอบและได้ประกาศรับเด็กเข้าเรียนแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สอบถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ว่าจะเอาอะไรเป็นหลักประกันว่าจะจ้างตนและไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้เงินค่าจ้าง ๓ เดือน เพราะนายศักดิ์ดาซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดในขณะนั้นทำหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำบันทึกข้อความสัญญาว่าจะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กแล้วให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๓ คนลงลายมือชื่อในสัญญาว่าจะจ้างพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงลายมือชื่อเป็นพยาน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการสอบครั้งแรกไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการนั้น ทำไมจึงไม่มีความผิดและรับผิดชอบที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย และการที่นายสนธิ์ ประธานกรรมการบริหารคนใหม่ได้ให้คำมั่นต่อผู้ฟ้องคดี เกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ฟ้องคดีขออ้างเอกสารที่ได้เรียนชี้แจงข้อเท็จจริงต่อดุลาการศาลปกครองชั้นต้น ฉบับลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีพยาน ๒ คน ได้ร่วมสอบด้วยและเป็นผู้สอบที่ได้ร่วมลงชื่อตามหนังสือชี้แจงฉบับดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ และผู้ฟ้องคดีได้ทำคำแก้อุทธรณ์เพิ่มเติม



/โดยขอให้...

โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า จากคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่เริ่มต้นคดีในฐานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การต่อศาลปกครองชั้นต้นด้วยเอกสารทุกอย่างเป็นความจริง และศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคดี ๒ ประเด็น ตามคำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขดำที่ ๒๘๑/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๔๔ หน้าที่ ๑๘ ถึงหน้าที่ ๒๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอยึดถือคำพิพากษาดังกล่าวเป็นคำแก้อุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่าได้รับความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปฏิบัติงานชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับสำเนาคำอุทธรณ์และทราบคำสั่งศาลให้ทำคำแก้อุทธรณ์แล้วแต่ไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ เพื่อเป็นการรองรับการถ่ายโอนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายบุญเดิม โลดฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าว และสอบคัดเลือกได้เป็นอันดับที่ ๑ ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายบุญเดิมประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ได้จัดทำสัญญาจะจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ กับผู้ฟ้องคดี แทนการทำสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับตำแหน่งดังกล่าว โดยข้อตกลงในสัญญาว่าจะจ้างได้กำหนดว่า ให้สัญญามีผลถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕



/และให้...

และให้ผู้ฟ้องคดีฝึกหัดเรียนรู้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยไม่เรียกค่าตอบแทนใดๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็กตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ในอัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๔,๑๐๐ บาท และสัญญาดังกล่าวยังกำหนดอีกว่า ในระหว่างฝึกเรียนรู้งาน ผู้ฟ้องคดี สามารถบอกเลิกสัญญาได้ถ้าเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ โดยยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกผู้สอบได้ในลำดับสำรองต่อไป และหากในระหว่างการฝึกหัดเรียนรู้งาน ถ้าผู้ฟ้องคดีกระทำการใดในหน้าที่ อันนำมาซึ่งความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถบอกเลิกสัญญาได้

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายสนิทธิ์ ไสยรส ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดคนใหม่ ซึ่งเข้ารับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๔ ได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๔๕ ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ การรับสมัครดังกล่าวนี้ รวมถึงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบในตำแหน่งนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหาย และกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนที่จะมีการร้องเรียนแล้ว ต่อมา จึงได้รายงานให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ โดยจัดส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ดในภายหลัง แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มิได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีตามข้อร้องเรียนและขอความเป็นธรรมตามคำสั่ง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองนครราชสีมา ขอให้ลงโทษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบุคคลที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท



/คดีมี...

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวว่าการยกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด

คดีมีประเด็นวินิจฉัยเบื้องต้นว่า สัญญาพิพาทเป็นสัญญาทางปกครองที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อันเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๖๗ (๕) (๖) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับที่ใช้บังคับในขณะนั้น ถือว่าเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นการบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่รัฐต้องจัดให้มีขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คัดเลือกและทำสัญญาว่าจะจ้างผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าฝึกหัดเรียนรู้งานโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของสัญญาเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการหรือร่วมดำเนินการบริการสาธารณะ สัญญาดังกล่าวนี้นี้จึงเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ สัญญาดังกล่าวกำหนด ให้สัญญามีผลบังคับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และให้ผู้ฟ้องคดีฝึกหัดเรียนรู้งาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ โดยไม่รับค่าตอบแทนในช่วงเวลาดังกล่าว เมื่อครบระยะเวลาฝึกหัดเรียนรู้งานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,๑๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่า แม้สัญญาดังกล่าวจะระบุว่าเป็นสัญญาว่าจะจ้าง แต่ตามเนื้อหาของสัญญาแสดงให้เห็นเจตนาของคู่สัญญาที่จะให้สัญญามีผลผูกพันกันที่ตั้งแต่เริ่มทำสัญญา โดยกำหนดให้สัญญามีผลสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ รวมทั้งการที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าฝึกหัดเรียนรู้งาน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ และ



/ได้มี...

ได้มีการรับเด็กอนุบาลที่จะต้องรับผิดชอบดูแลในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้แล้ว อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่สองผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งการหยุดเรียนของเด็กอนุบาลให้ผู้ปกครองทราบว่าเป็นเพราะครูผู้ดูแลเด็กจะสอบลูกจ้างชั่วคราวตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงทำให้ขาดครูผู้ดูแลเด็กตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอนุบาลดังกล่าวแล้ว มิใช่เพียงแต่ฝึกหัดเรียนรู้งานเท่านั้น นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ นั้น เห็นได้ว่าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไข สัญญาดังกล่าวจึงมีผลตั้งแต่วันที่ตกลงทำสัญญา และเมื่อปรากฏว่าคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามสัญญา และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกเลิกสัญญาแล้วดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แทนผู้ฟ้องคดีนั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญามุ่งประสงค์ที่จะโต้แย้งการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

คดีจึงมีประเด็นพิจารณาต่อไปว่า สัญญาพิพาทมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา ๕๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ฉบับดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามมติข้อบังคับและแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ได้กำหนดว่าในกรณีคณะกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารเดิมนั้นต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายบุญเดิม ฐานะประธานกรรมการบริหารได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และดำเนินการสอบคัดเลือก โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกและได้รับการคัดเลือก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจะจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาพิพาท ขณะที่นายบุญเดิมยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด หลังจากนั้นนายสนิทธิ์



/ประธาน...

ประธานกรรมการบริหารคนใหม่จึงได้รับการแต่งตั้งและเข้าทำหน้าที่ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงเห็นว่าการกระทำของนายบุญเดิมในขณะนั้น เป็นการกระทำในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบกับข้อ ๑๐ วรรคสามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้างลูกจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุดของตำแหน่ง ดังนั้น เมื่อการกระทำของนายบุญเดิม ในฐานะประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สะอาด ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้กระทำตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันในผลแห่งการกระทำนั้นแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกลูกจ้างและการทำสัญญาพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายบุญเดิม จะได้กระทำไปก่อนที่จะได้รับการอนุมัติกรอบอัตราตำแหน่งและมิได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อรองรับในตำแหน่งที่จ้างไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่อาจจะรู้ถึงขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ นอกจากนั้นประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครั้งแรกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเป็นคู่สัญญาในอัตราลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้คำสั่งจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อคำสั่งนั้นยังมิได้มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลโดยเงื่อนไขเวลาคำสั่งนั้นจึงยังคงมีผลบังคับอยู่ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำสัญญาว่าจะจ้าง ดังนั้น ความสัมพันธ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่กรณีตามคำสั่งทางปกครอง จึงได้เปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ของคู่สัญญา เมื่อสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขเวลาแน่นอนว่าจะจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ แม้จะมีได้รับเงินค่าจ้างในช่วงฝึกหัดเรียนรู้งาน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าจะได้รับการจ้างและได้รับ



/ค่าจ้าง...

คำจ้างตามอัตราที่กำหนดในสัญญาเมื่อถึงกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา และสัญญาดังกล่าวไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องทำตามแบบแม่หน่วยงานจะมีได้ จัดทำสัญญาตามรูปแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังที่ผู้ถูกฟ้องคดี กล่าวอ้างก็ตาม การไม่จัดทำตามรูปแบบสัญญาดังกล่าวก็เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ ภายในของหน่วยงาน จะนำเหตุดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้ ต่อคู่สัญญา ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้ ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุให้ผู้ฟ้องคดี เชื่อโดยสุจริตว่า สัญญาว่าจะจ้างดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมาย เนื่องจากสัญญาทำ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและพยานรู้เห็นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง ตามข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้สมรู้ร่วมคิดหรือมีการสมยอมกับผู้แทนของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือกหรือในการทำสัญญาแต่อย่างใด นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังปรากฏอีกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการจัดตั้ง งบประมาณเพื่อรองรับตำแหน่งดังกล่าวตามระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ในเงื่อนไขของสัญญา ดังนั้น การที่ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่า จะจ้างผู้ฟ้องคดี สัญญาจึงมีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญา

กรณีจึงมีประเด็นวินิจฉัยต่อไปว่า การยกเลิกสัญญาว่าจะจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายสนธิ์ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดคนใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก แทนผู้ฟ้องคดี โดยได้จัดให้มีการ ประกาศสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกซึ่งผลการสอบไม่ปรากฏชื่อของ ผู้ฟ้องคดีว่าได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวตามประกาศฉบับลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกสัญญาว่าจะจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นว่า แม้ว่าการแก้ไขสัญญาทางปกครองตลอดจนการยกเลิกสัญญา ทางปกครองจะเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองก็ตาม แต่การแก้ไขหรือยกเลิกสัญญา ทางปกครองจะต้องเกิดจากคู่สัญญากระทำผิดเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญา หรือเพื่อประโยชน์ สาธารณะ เมื่อในกรณีนี้ปรากฏว่าเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกสัญญาเนื่องมาจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรว่าคณะกรรมการบริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลสะอาดชุดเดิม ได้ดำเนินการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยมีพฤติกรรมส่อในทางทุจริต แต่ยังไม่พยานหลักฐานเพียงพอ จากการสืบสวนทางลับ



/เห็นว่า...

เห็นว่าเป็นการกระทำส่อไปในทางทุจริต และการดำเนินการสอบคัดเลือกกระทำโดยไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการ ประกอบกับเป็นการสอบล่วงหน้าก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่ง และการจัดทำสัญญาว่าจะจ้าง และให้ทดลองงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างก็ไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกการสอบครั้งแรก และดำเนินการสอบใหม่ให้ถูกต้อง ปรากฏตามบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด ครั้งที่ ๓/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงเห็นได้ว่า ข้ออ้างในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว เนื่องจากการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุดเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง มิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้นการยกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้เกิดจากการผิดสัญญาของคู่สัญญา รวมทั้งมิใช่กรณียกเลิกสัญญาเพื่อประโยชน์แห่งการบริการสาธารณะแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ไม่มีเหตุอันจะอ้างได้ตามกฎหมายจึงเป็นการยกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีจึงมีประเด็นวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า การเรียกค่าเสียหายนั้น ได้แก่ เรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติ ย่อมเกิดขึ้น แต่การไม่ชำระหนี้ นั้น เมื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการขาดรายได้เนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ ในอัตราเดือนละ ๔,๑๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน รวมเป็นเงิน ๔๙,๒๐๐ บาท ส่วนค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในช่วงฝึกหัดเรียนรู้งานนั้นเป็นข้อตกลงด้วยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง ที่จะไม่รับค่าจ้างในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ ส่วนค่าเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศนั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายประการใด ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย



จึงพิพากษา...

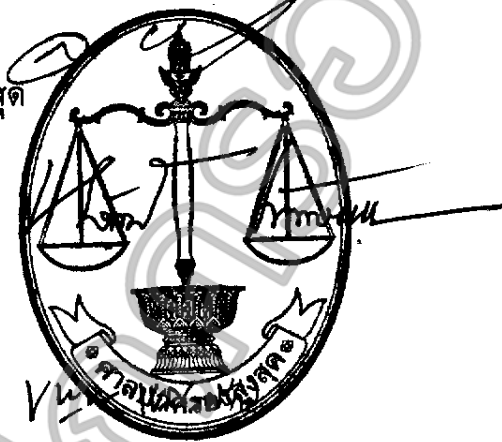
จึงพิพากษาแก่ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน จำนวน ๔๙,๒๐๐ บาท ให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่มียุติพิพากษาและ ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนที่ชนะคดี นอกจากนี้ก็แก้คดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้น

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรูญ อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ

